އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ 16 އޭޕްރީލް 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްތޯއާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން [illegible] [illegible] ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 އޮގަސްޓް 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 މެއި 2014 ގައި ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނޯތް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުރި ދުވަސްވަރުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ފުށުއަރާ ގޮތަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިކަމާއެކު ކަންތައްކުރެއްވިކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުށްވެރިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި އެކުލެވޭ އަމުރު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި އެކުލެވޭ އަމުރު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ގެ ޝަރީޢާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެއްލުނު މުސާރައާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، އިނާމުތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިންގަނޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ސާބިތުވެގެން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އަދަބުދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ތުހުމަތުތަކުން ޝަރީޢަތުން ބަރީއަވެފައިވާތީ، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަ ކޮށްދިނުމަށާއި، ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަންގައި އަމުރުކުރުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެވެ.

ހައިކޯޓު (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށްބުނެ އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (ދިވެހި ފުލުހުން) އެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކެވެ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަސޭހައިން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބަލާއިރު، ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުމުގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގައި ނިންމުމުގެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމާއި، މިގޮތަށް ފުލުހުންގެ އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.
2. ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިމެދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރުމުން" ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުކޮށް، ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ނެތި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛
3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަސް މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛
4. އިޖްރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދީފައިނުވާ އެއްވެސް އުސޫލުތަކުން ޤާއިމުނުކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބަލާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖްރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތަށް އެފަދަ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯސްމަންޓާއެކު މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުމާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން ހުރިހާ ޝަކުވާ ހިނގިކަން ނަފީނުކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ބާރަމުގައި ޝަވަރި ހުރިހަން ހުކުމް ކުރުމުގެ ބުނާފަ ހަމައެކަން ވާސިލްވެފައިވާ ޤާނޫނީ ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކޮށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަލީލު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ދައުލަތު ކޯޓުގައި ބަޔާން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ދައުލަތު ކޯޓަށް ހުށަ ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވަނީ ތަނަވަސްކަމާއި އަދި ތަނަވަސްކުރު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ޤަރީނާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަފީޤުން ނަސީމް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ނިންމުމެއްކަން ދައުލަތުން ސާބިތު ދައުލަތަށް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަވެސް، އެއީ ހައިކޯޓުގެ ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިތަކެއް ނޫން ކަމުގައިވާތީ، އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ހުށަހެޅި ދަލީލުތަކާއި ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުން ޖަވާބު ދީފައިވާ ދައުލަތު ކޯޓުގެ ބައިވެރިވުމާ އިތުރަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ދައުލަތު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބައިވެރިވާން ނުކުޅެދުނު ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީޢަތުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުކުމްގެ ތަރުތީބު ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ކުރުގައި ނުބެލޭނެކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްރަޙްމާން ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ޝަހީދު މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، 16 އޮގަސްޓް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމުން ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާ ދިޔަ ކުރުގައި ނުބެލުމަށާއި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނެރުމާ ހަމައަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ދޭގޮތަށް ކުރުގައި ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ޝަރުޢީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ މައްސަލައެއް ކޯޓަކުން ހުކުމްކުރުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލައިގަތްތޯ އެ ބޭފުޅަކު އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ބުރަވެވޭ ބިނާ އެކަށީގެން ހުރިތޯ ބަލާ، އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތުމާ އެއްގޮތް ނުވާނަމަ ނުބެލޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަފީޤުން ނަސީމް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އެ ބޯޑުން ގަބޫލުކުރުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޝީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާޢު ކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ގޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސްތައް ބަލަހައްޓަމުން ދަލީލުތަކަށް ފަރާތްތަކުން އެކަމަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކޯޓަށް ބޭނުމީ އެނިންމުން ދިފާޢު ކުރުމަކީ ރައްދުވާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ރައްދުވެރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާޢުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތޯ، އެ މުއައްސަސާއަށް ބަލާ ފަރާތުގެ ހެކިތައް ނިންމާނެއެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހިނގުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އަލަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކިއެއް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ފުރުޞަތުން ލިބިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ، އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށްވާނެއެވެ.

9. މަދަނީ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ ޤާނޫނު ހުށަހެޅުމެއް އަސާސީ ހެކިތަކާއި ދިފާޢުގައި ވަކިން އެއް ސާބިތުކަން ބަލައިދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ދެބަސް ބަހުސް ދެމެދު ހުރި ކަމުގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ޤަސްދުން ހާޒިރުކުރުމަށް އަދި ހަފުތާ ހާޒިރުކުރެވުނުކަމުގެ ނިންމާ ބަލައިގަތުމުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު މަސްއޫލިއްޔަތު ބާރުލިބިގެންވާ ބަލައިގަންނާނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ޒަބްތުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޒަބްތުން ހުރަހަކާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ޤަރީނާތު ރިޢާޔަތްކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތް ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގައި ފަރާތްތަކަށް ދެފުށް ފުރުޞަތު [illegible] [illegible] [illegible] (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަކުރުނުނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއި ދިފާޢަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ގޮތް އެ ނިންމުމުން [illegible] ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމަކީ ދަޢުވާއި ދިފާޢަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާނުލާ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވެސް ބެލުމުގެ ޖާގަ ކަށަވަރެވެ.

13. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތީންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެމްޕްލޯޔަރުގެ ޒިންމާ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ޖަސްޓިފައިޑް ނޫން ނިންމުމެއް ޢާދިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނިކުތުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭ ފަދަ ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ޝަވްޤީން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، މުޙައްމަދު ޝަވްޤީން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޝަވްޤީން ނަސީރު އާއި ދިވެހި ދައުލަތު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑަށް [illegible] ބިނާވާ [illegible] ހުށަހެޅި އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެވަގުތު އޮތް ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.
2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނުތޯ ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.
3. މިދެކަމަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ދެކަންތައްތަކެވެ.

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާ ހެކިބަހާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ ނުލައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ.
2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހެކިބަހާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ޞައްޙަކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ. ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢައްނިމުންގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްނުކުރުމަށް ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ފަނޑިޔާރުންވެސް ބޭރުން ފެންނަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭތީއެވެ.

އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ .

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ބާވަތްތަކުގައި ސަބަބު އެކަމުގެ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފެންނަކަމުގެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ބުނުމުގައި، މިފަދަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބުނުމުގައި، އެކަން ފަނޑިޔާރުގެ [illegible] މަތިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަރީޢަތުގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.
2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަން ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ފުލުހަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތައް [illegible] ތަފްސީލާއެކު އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންމެކަމެއްގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން އެފުލުހަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަރީޢަތުގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެޑިކަލް ބޯޑުން ސަރޓިފައިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ވ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން އުޞޫލުއްކަމަކަށް އިސްތިއުނާފު ނުކުރާތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި [illegible] އެ ޤަޟިއްޔާގެ [illegible] ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްރެސިޑެންޓް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަޝޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރެސިޑެންޓް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަޝޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ތަރުޖަމާކޮށް ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ އަދި ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން ބަލައިނުގަންނާނެކަމަށް (ތަރުޖަމާގެ ބޭނުމުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު (ތަރުޖަމާކޮށް ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހުރި ވަޒަންކުރުމާއި ހުރި މާނަ ކުރުމުގައި ހިތާމަވެރިކަމުގައި ކުށް ޒުވާނަކަށްދާވާ، އެކަމުން އުފެދޭ ފާހަގަ ބަހުސާއި ނިންމުންތަކާ ނުބައިކަމުގެ ފާހަގަ ނަތީޖާ ބަލައިގަނެވޭނެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ (ތަރުޖަމާގެ ބޭނުމުގައި).